

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
2059/2532

นางสาว กิ่ง ก้อย ดิสโส

ผู้ถูกกล่าว
หา

ป.วิ.พ. มาตรา 31, มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (7)

ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าของที่ดินรู้ว่าหนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดินของสำนักงานที่ดินเป็นหนังสือปลอม โดยได้ประเมินราคาที่ดินสูงกว่าความเป็นจริงมาก และผู้ถูกกล่าวหาได้นำไปยื่นต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลชั้นต้นเชื่อว่าที่ดินมีราคาประเมินตามหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งจะทำให้จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ศาลล่างมิได้อ้างบทกฎหมายที่เป็นบทลงโทษผู้ถูกกล่าวหา ศาลฎีกาย่อมปรับบทเสียให้ถูกต้อง

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยนำโฉนดที่ดินเนื้อที่ 50 ตารางวา มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเพื่อเป็นหลักประกัน พร้อมทั้งแสดงราคาที่ดินไว้ 75,000 บาท โดยอาศัยหนังสือรับรองของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ว่าที่ดินมีราคาประเมินไร่ละ 600,000 บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 50,000 บาทต่อมาจำเลยหลบหนี ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ถูก

กล่าวหาตามสัญญาเมื่อบังคับคดี โดยยึดที่ดินเพื่อขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานว่าที่ดินมีราคาเพียง 750 บาท ศาลชั้นต้นสอบถามไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ได้ความว่าหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม และราคาประเมินที่ถูกต้อง ที่ดินราคาไร่ละ 40,000 บาท ศาลชั้นต้นสอบผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหารับว่านำหนังสือรับรองดังกล่าวมายื่นต่อศาลจริง ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) จำคุก 3 เดือน ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่รู้ว่าหนังสือรับรองของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีที่ชบ 0020/25429 เป็นหนังสือปลอม เพราะบิดาผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนมอบให้บุคคลอื่นไปติดต่อให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีรับรองมาให้ ผู้ถูกกล่าวหาจึงมิได้เจตนาจะหลอกลวงศาลชั้นต้นนั้นเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 50095 เอง ย่อมรู้ว่าที่ดินของตนมีราคาประมาณเท่าใด เมื่อทางราชการมีหนังสือประเมินราคามาสูงมาก ก็น่าจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นการไม่ถูกต้อง แล้วนอกจากนี้ในเอกสารดังกล่าวก็มีข้อความว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำขอทราบราคาประเมินที่ดินด้วยตนเอง ไม่ได้ให้คนอื่นยื่นแทนดังนั้น ที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าหนังสือปลอมจึงฟังไม่ขึ้น เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหา รู้ดีว่าหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือปลอม และผู้ถูกกล่าวหานำมายื่นต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลชั้นต้นเชื่อว่าที่ดินมีราคาประเมินตามหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งจะทำให้จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษให้นั้นเห็นว่า เมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพความผิด ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ประกันอยู่อีกหลายคดีดังปรากฏตามคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในคดีนี้ว่าผู้ถูกกล่าวหายังค้างประกันอยู่ในศาลชั้นต้นถึง 3 คดี แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นนักศึกษา และได้ชำระค่าปรับคดีนี้ต่อศาลครบถ้วนแล้ว ก็ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะลงโทษสถานเบาหรือ

รอกการลงโทษให้ ฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น แต่ศาลล่างทั้งสองมิได้อ้างบท
กฎหมายที่เป็นบทลงโทษผู้ถูกกล่าวหาศาลฎีกาเห็นสมควรปรับบทเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 31(1) และมาตรา 33 นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>